

1510464-72.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Alexandre Manhães Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2113606/2021 - 101º D.P. JDIM

IMBUIAS, 17559401 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 2034/21/374 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 2113606 - 101º D.P. JDIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510464-72.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510464-72.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2113606/2021 - 101º D.P. JDIM

IMBUIAS, 17559401 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 2034/21/374 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 2113606 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ADRÍCIO DOS SANTOS CHAVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Alexandre Manhães Bastos

Vistos.

ADRÍCIO DOS SANTOS CHAVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a denúncia (fls. 81-82), no dia 26 de abril de 2021, por volta das 13h59, na Rua Travessa Oriente, altura do nº 199, bairro Cidade Dutra, nesta cidade comarca, trazia consigo e guardava: 14,1 gramas divididas em 46 microtubos de cocaína; 95,8 gramas divididos em 80 invólucros de "maconha" e 7,1 gramas divididos em 36 invólucros com crack, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como a quantia de R\$ 75,50.

De acordo com a denúncia, ADRÍCIO trazia consigo, guardava as drogas supracitadas, em uma pochete, que estava em sua cintura, para imediato fornecimento a terceiros -

tráfico de drogas, e a quantia de R\$ 75,50.

Consta da inicial que policiais militares em atividade de rotina pelo palco do evento, conhecido como ponto de venda de drogas, visualizaram o acusado no início da travessa e este, ao perceber a viatura policial, apresentou conduta suspeita, o que motivou a abordagem. Nos bolsos da calça de ADRICIO os policiais localizaram R\$ 75,50 e, no interior da pochete, que ele trazia consigo localizaram 46 porções em microtubos de cocaína, 80 invólucros de “maconha” e 36 invólucros com crack. Ao ser indagado, o acusado confessou o tráfico.

Por ocasião da análise judicial de regularidade formal, o flagrante foi homologado e a prisão foi convertida em preventiva (fls. 39-44).

Posteriormente, em sede de habeas corpus, às fls. 124-129, foi revogada a prisão preventiva do acusado.

Após regular notificação do acusado, a Defensoria Pública apresentou defesa prévia (fls. 173-174). Na sequência, a denúncia foi recebida, às fls. 175-176, com determinação de citação.

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas Policiais Militares Kaue Vinícius Marques e Robson Oliveira Freire e o acusado foi interrogado.

Encerrada a instrução, as partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Da atenta análise do processado, verifica-se a procedência do pedido formulado na denúncia, impondo-se a condenação do acusado em razão da prática do delito de tráfico de drogas, porquanto devidamente comprovada a materialidade e autoria delitivas.

A materialidade ficou comprovada, sobretudo diante do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1 e 2), do Boletim de Ocorrência (fls. 6-9), do Auto de Exibição e Apreensão das drogas e do dinheiro apreendido (fls. 13), do Laudo de Constatação (fls. 23-26), do Laudo de Exame Químico-toxicológico nº 135.766/2021 (fls. 196-198), bem como pelas prova oral colhida em juízo.

A autora também ficou demonstrada pela análise do conjunto probatório que se consolidou nos autos.

Ao ser ouvido em juízo, o Policial Militar Kaue Vinícius Marques relatou, em breve suma, que estavam em patrulhamento em local conhecido por ser ponto de venda de drogas. Viram o acusado correndo e efetuaram abordagem. Em busca pessoal, ele tinha uma bolsa tipo pochete na cintura contendo drogas e dinheiro nos bolsos. O acusado confirmou aos policiais que estava em atividade de venda de drogas, dizendo que aquele era o seu primeiro dia no comércio ilícito de drogas. O acusado estava com droga variada, portando crack cocaína e maconha. Não se recorda a quantidade.

No mesmo sentido o relato do Policial Militar Robson Oliveira Freire, ao narrar que os policiais ingressaram na comunidade e ao descerem por uma viela, se depararam com o acusado e efetuaram abordagem. Ele estava com uma bolsa tipo pochete na cintura. Estava com drogas. Ele confirmou o tráfico. Não se recorda a natureza e quantidade de drogas.

Ao ser interrogado em juízo o réu confessou a prática delitiva, dizendo que se tratava do seu primeiro dia no exercício da traficância.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão confirmada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Na doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469: “(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos”. E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411: “A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia”.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos Policiais Militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, verifique-se excerto de julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT 616/286-7).

A finalidade de narcotraficância foi evidenciada por alguns indícios irrefutáveis: a) pela considerável quantidade e variedade de droga (maconha, cocaína e crack) apreendida, incompatível com a condição de mero usuário; b) pelas circunstâncias da prisão; c) pelos depoimentos das testemunhas e confissão do acusado. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros. Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais quanto à apreensão do entorpecente, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem em prol da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

Desta forma, colhem-se elementos idôneos a confirmar a traficância, resultando certo que o acusado trazia consigo a droga apreendida, em contexto próprio de narcotráfico, não sendo possível afirmar-se a condição de mero usuário, não cabendo a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Confirmada, pois, a materialidade e autoria delitiva, impositivo o édito condenatório, motivo pelo qual se passa à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Da análise das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, não se vislumbra a presença de nenhum fator que justifique a exasperação da pena-base, de tal maneira que fica estabelecida no mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, calculado o valor unitário no menor patamar, por não haver nenhum indicativo de potencial econômico do acusado para custeio de valor superior.

Na segunda fase, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, mas deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Em terceira fase, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do mesmo artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. O acusado é primário, não ostenta antecedentes criminais desabonadores, bem como nada indica que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, de modo que estão inteiramente presentes as circunstâncias previstas neste dispositivo da lei. Reduzo a pena em duas terças partes, a totalizar 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e seiscentos e seis) dias-multa.

E não havendo nenhum outro elemento apto a alterar a pena, fica consolidada como definitiva aquela acima fixada.

Diante da primariedade e da quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial aberto para início de cumprimento da pena.

E atento ao montante de pena aplicada e da primariedade do réu, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, que se somarão à pena de multa originária, com fundamento no artigo 44, §2º, e artigo 46, ambos do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia da presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado ADRICIO DOS SANTOS CHAVES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, além da multa originária no valor de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, já prevista no tipo penal, calculados pelo valor unitário mínimo.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária, que fica expressamente deferida neste ato.

Observado que, neste ato, no termo de audiência (fls. 200-202), foi certificado o imediato trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do réu no "Rol dos Culpados".

Decreto o perdimento do valor apreendido nos autos, de R\$ 75,75, em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Providencie-se o necessário para a imediata transferência. Determino, ainda, a pronta incineração da droga apreendida, oficiando-se.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA